

מספר פנימי : 2240465
מספר סימוכין : 2026-001052
נספח מס' מ-1924/א'

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 168), התשפ"ו-2026

הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2026), התשפ"ו-2026, מטעם הממשלה, נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום י"א בשבט התשפ"ו (29 בינואר 2026) [בישיבה שהחלה ביום י" בשבט התשפ"ו (28 בינואר 2026)], והועברה לוועדת הכנסת, לקביעת הוועדות שיטפלו בהכנתה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 83 ו-98 לתקנון הכנסת, קבעה ועדת הכנסת בישיבותיה בימים ט"ז וי"ז בשבט התשפ"ו (3 ו-4 בפברואר 2026), בין השאר, כי ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בסעיף 2(1) בפרק ב' (סמכות לדון בשינוי ייעוד), והודעה על כך נמסרה לכנסת.

הצעת החוק, הכוללת את הסעיף האמור, מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה השלישית ביום כ"ב בתמוז התשפ"ו (7 ביולי 2026).

להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

מספר פנימי : 2240465
מספר סימוכין : 2026-001052
נספח מס' מ-1924/א'

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 168), התשפ"ו-2026

תיקון סעיף 6 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹, בסעיף 6(ה) –

(1) בפסקה (1), ברישה, אחרי "מתעסוקה" יבוא "או ממסחר" ואחרי
"לתעסוקה" יבוא "או למסחר";

(2) בפסקה (5), אחרי "מתעסוקה" יבוא "או ממסחר" ואחרי "לתעסוקה"
יבוא "או למסחר";

(3) בפסקה (6), במקום "כ"א בטבת התשפ"ז (31 בדצמבר 2026)" יבוא
"כ"ה בטבת התש"ץ (31 בדצמבר 2029)" ובסופו יבוא "שר הפנים ידווח לוועדת
הפנים והגנת הסביבה של הכנסת על יישום הוראות סעיף קטן זה, אחת לשנה,
ובכלל זה על מספר התוכניות שאישרה ועדת המשנה ומספר יחידות הדיור
שאושרו בהן, וכן על היקף שינוי השטח הכולל המותר לבנייה לתעסוקה או
למסחר בתוכניות שאושרו".

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשפ"ה, עמ' 750.

מספר פנימי: 2240465
נספח מס' מ-1924/א'

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 168), התשפ"ו-2026

* הערה: אם תתקבל הסתייגות המצריכה זאת, ימוספרו יתר הוראות החוק ויתוקנו ההפניות אליהן בהתאם.

להלן שמות חברי הכנסת המסתייגים לפי קבוצות:

- קבוצת יש עתיד – חברי הכנסת יאיר לפיד, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', מיכל שיר סגמן, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק, רון כץ, מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון, ירון לוי, עדי עזוז, עוז חיים
- קבוצת כחול לבן – המחנה הממלכתי – חברי הכנסת בנימין גנץ, פנינה תמנו, חילי טרופר, מיכאל מרדכי ביטון, אורית פרקש הכהן, אלון שוסטר, איתן גינזבורג, יעל רון בן משה

הסתייגויות

לסעיף 1

קבוצת יש עתיד וקבוצת כחול לבן – המחנה הממלכתי מציעות:

1. בפסקה (1), אחרי "או ממסחר" יבוא "ובתנאי שמהנדס הרשות המקומית אישר מראש כי תשתיות הביוב, המים והתחבורה באזור מסוגלות לשאת את תוספת יחידות הדיור".
2. בפסקה (1), אחרי "או ממסחר" יבוא "ובלבד ששינוי הייעוד לא יפחית את הכנסות הרשות המקומית מארנונה עסקית ביותר מ-5% באותה שנת תקציב, אלא אם כן פוצתה מאוצר המדינה".
3. בפסקה (1), אחרי "או למסחר" יבוא "ובלבד שהתקבלה לכך הסכמת הרשות המקומית שבתחומה חלה התוכנית".
4. בפסקה (1), אחרי "או למסחר" יבוא "ובלבד שהמשרד להגנת הסביבה אישר מראש את התנאים להפרדה הנדסית ואקוסטית בין השימושים המסחריים לשימושי המגורים באותו מגרש".
5. בפסקה (2), אחרי "או למסחר" יבוא "ובלבד שהובטח שטח ציבורי פתוח בשיעור של 20% לפחות מכלל השטח שייעודו שונה".
6. בפסקה (2), אחרי "או למסחר" יבוא "ובתנאי שניתנה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה זכות וטו על התוכנית, ככל שהיא עומדת בסתירה מהותית לתוכנית המתאר המקומית הכוללת".
7. בפסקה (3), במקום "כ"ה בטבת התש"ץ (31 בדצמבר 2029)" יבוא "כ"ג בטבת התשפ"ט (31 בדצמבר 2028)".

לחלופין קבוצת יש עתיד מציעה:

בפסקה (3), "כ"ה בטבת התש"ץ (31 בדצמבר 2029)" יבוא "א' בטבת התשפ"ח (31 בדצמבר 2027)".

קבוצת יש עתיד מציעה:

8. בפסקה (1), אחרי "או למסחר" יבוא "ובלבד שהתוכנית חלה באזור עדיפות לאומית כהגדרתו לפי חוק".
9. בפסקה (1), בסופה יבוא "ובפסקת משנה (ח), אחרי "שני חברים" יבוא "שלפחות אחד מהם הוא נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה".
10. בפסקה (2), אחרי "או למסחר" יבוא "ובלבד שהוועדה המקומית קבעה כי יש הצדקה תכנונית לשינוי הייעוד".
11. בפסקה (2), בסופה יבוא "ובסופה יבוא "ובלבד שהוועדה שוכנעה כי מוצו האפשרויות להגדלת היצע יחידות הדיור באמצעות התחדשות עירונית בתחום הרשות המקומית".
12. בפסקה (2), בסופה יבוא "ובסופה יבוא "ובלבד שהוגשה לוועדה חוות דעת כלכלית של הרשות המקומית בדבר השפעת התוכנית על הכנסות הארנונה של הרשות".
13. בפסקה (3), אחרי "(31 בדצמבר 2029)" יבוא "ובלבד שפעילות ועדת המשנה תוקפא אם השר להגנת הסביבה יקבע כי אישור התוכניות פוגע מהותית ברצף השטחים הפתוחים".
14. אחרי פסקה (3) יבוא:
" (4) אחרי פסקה (6) יבוא:
" (7) שר הפנים יגיש לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשנה, דוח שיפרט את מספר התוכניות שאושרו מכוח סעיף זה, שטחן, ייעודן והשפעתן על היצע שטחי התעסוקה והמסחר."
15. אחרי פסקה (3) יבוא:
" (4) אחרי פסקה (6) יבוא:
" (7) לא תאשר ועדת המשנה תוכנית לפי סעיף קטן זה אלא בהסכמת מועצת הרשות המקומית שהתוכנית חלה בתחומה."

בקשות רשות דיבור

חברי הכנסת אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני סובה, שרון ניר, יוליה מלינובסקי, חמד עמאר, מרב מיכאלי, נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן מרום
